

עין משפט
נר מצוה

טו:

אור לארבעה עשר

פרק ראשון פסחים

מסורת הש"ס

ולא ידעין אי נגע אי לא נגע וקשה לריב"א אי ברה"י ספקין טמא ואי ברה"י ספקין טהור ונראה לרי"י לפרש כגון שמי חציות ברה"י ונגע באחת מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע דהשתא שתייהן תלויות דבר תורה דלא ילפינן מסוטה דברשות היחיד ספקו טמא אלא דבר שיכול להיות אמת ענין סוטה אצל הכא דודאי אחת מהן טהורה אין לטמאות שתייהן מספק כדמתן בפרק שני נזירים (מזר ד' מ.) ד' נזירים שאמר להם אחד ראיתי אחד מכס שנטמא מציאין קרבן טומאה וטהרה ומפרש בגמ' דהוי ספק טומאה ברה"י ואפי"ה לא אמרי' דכל אחד יצא קרבן טומאה משום דודאי לא נטמא רק אחד מהן: **גימא** קסבר ר' יוחנן ב' מדברי ר' חנינא. פ"ה דמשמע ליה מדקאמר מחלוקת בשם דלי מדברי יהושע מאי איריא בשם אפי' ד' וה' נמי כיון דאזיל לאיצוד ואין נראה לרי"י דלילמא הא דנקט שם לאו למעוטי ד' וה' אלא משום דדעי למימר אצל ד' ד"ה שורפין ועוד דבד' וה' לא אזיל לאיצוד דכיון דשרי באיצוד ימלא לן אצלון הרבה ונראה לרי"י דדייק מדקאמר אצל ד' ד"ה שורפין ואי מדברי רבי יהושע קאמר א"כ מנלן דב' שורפין לרבי יוסי כיון דסבירא ליה דהתם שאני דאיכא הפסד חולין אצל בעלמא לא אע"ג דאזיל לאיצוד א"כ אפי' ד' לא ישרפו עם הטמא ואפי"ה הא דב' שורפין אפילו לרבי יוסי משום דיליף מדברי רבי עקיבא דשרי לשרוף פסול עם הטמא וי"ל כיון דמדברי יהושע יליף ולא מצינו דרי"מ יליף איסור מטומאה מקבילא אין לנו ללמוד איסור מטמא אצל אי מדבריה' היינו מדברי רבי חנינא ויליף ר"מ איסור מטמא ורבי יוסי דאמר אינה היא המדה משום דסבירא ליה ולד טומאה דאורייתא ולא ילפינן מיניה איסור דרבנן דהיינו בשם אצל ד' **ונשרפת עם הטמא**. נראה לו דלמות הארץ דאזיל לאיצוד ל' אצל ד' אין שורפין כיון דלא אזיל לאיצוד אלא משום גזירה דרבנן: **רבי יוסי** לטעמיה. קשה רבי יוסי גופיה אית ליה ליה אחרים דרבנן והא דלית ליה הכא דאורייתא בשיטת ר' עקיבא רבו אמר ו' ואין זה לטעמיה ועוד קשה

רבינו חננאל

ואי ס"ד ר' מאיר מדברי ר' יהושע קאמר, היכי מהדר ליה ר' יוסי מדברי ר' חנניה סגן הכהנים וכו'. ופרקינן טעה ר' יוסי דהוא סבר דר' מאיר מדברי ר' חנניה דייק, ואמר ליה ר' מאיר מדברי ר' יהושע קאמינא, והדר אמר ליה ר' יוסי גמ דלרבי ר' יהושע אינה היא המדה. ואקשינא אמאי אינה היא המדה מדה אחת היא. ויהושע ביהדיא אמר יטמאנה ביה. ורחינן שאני התם דאיכא הפסד חולין. כלומר כיון שהגת התחלתה שיהיה כיון שיהיה חולין, ואם חדר התרומה הווי עליהן תפסד לגמרי שאינו שוין שראוי להדלק אע"פ שנטמא, אלא הוא כיון שאין בו הנאה של כלום אחר שנטמא לפיכך שיהיה ר' יהושע יטמאנה ביה. ואקשינן מתני' נמי אית בה הפסד, כי אם יהושע כל אחת במורה כפי עצמה צרכות עציץ הרבה. ורחינן הפסד שוין חולין, שהוא מרובה חששו להפסד מוטע כגון הפסד של עצים לא חששו. אמר ר' אפי' אמר ר' יוחנן מחלוקת בשעה ששית שורא גזירה מדבריה' דמדאורייתא בשעה ששית שרי באיצוד, אבל בשעה ששכ שורא אסור מן התורה דברי הכל שורפין הכל כאחת, לפי שהיא איסורא דאורייתא הוא ומאי מדבריה' מדברי ר' חנניה סגן הכהנים ומתני' באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן. **גימא** מסייע ליה הפיגול והטור והטמא ב"ש ואומרים אין נשרפין כאחת ובי' אומרים נשרפין באחת. דייקנן מדברי ב"ה כיון דמאחר דכולן השתא אסורין דאורייתא הן, אע"ג דהפיגול והטור טהורין הן נשרפין כאחד, אף הני בעינן דאורייתא מדאורייתא והיא משעה שביעית ולמעלה שפיראן כאחד. ורחינן ליה, ושאי לא מסייע ליה, ושאני פיגול וטור דאית בהו מיהו טומאה מדברנן, דתנן הפיגול והטור מטמאין הידים. ואיתא תוב לסיועה מן הפת שעפשה שהיא טהורה ונשרפת עם תרומה טמאה בפסח. ורחינן שאני פת שעפשה דכפרא בעלמא הווי. ואקשינן לר' יוחנן דאמר ר' מאיר מדברי ר' חנניה סגן הכהנים קאמר, אי הכי אמאי אומר לו ר' יוסי לר' מאיר מדר' ר' אליעזר ור' יהושע, **גימא** ליה אנא אמנא לר' חנניה סגן הכהנים ואת אמרת לי מדברי ר' יהושע. ושנינו הכי קאמר ליה ר' יוסי לא כמביא הני דמחמרי, אלא אפי' ר' יהושע דמיקל, לא

הפיגול. לא לריך הכא אלא מסיים הצריכתא: **הפיגול והטור**. של קדשים: **והטמא**. דבר קודש שנטמא. דקיימא לן ב' אחרון (ד' ק:) דגזרו עליהן שיטמאו את הידים ואע"פ שאין אולם מטמא אדם גזרו עליהן לטמא מיהא את הידים ולא לטמא את הגוף משום חשדי כהונה ועללי כהונה כדמפרשין התם ואפילו הכי דלית עליהו טומאה דרבנן אמרי' ב"ש דאין שורפין פיגול וטור שאין טמאים מן המורה עם הטמאה שהוא טמא מן המורה וכו"ש בטרומה טהורה וטמאה ואפי' ב"ה לא קשרו אלא משום דלית לפיגול וטור טומא' דרבנן: וא"ל רבי יוסי לרבי מאיר כי ילפת ליה מדברי יהושע נמי אינה היא המדה דמדין הן בזו. ולקמן פריך אמאי אינה היא המדה: **מדה ומדה** היא. דלא טהורה גמורה היא החצית הזאת ומשום דסופה לאיצוד שרי לטמויי ידיים: **דעלים**. שרץ להיסק שמי היסקות: **מחלוקת בשם**. שעדיין אין על הטהורה אלא איסור דרבנן אצל בשבט שנאסרה כזר מן המורה אין לך טומאה גדולה מזה ודברי הכל אף לר' יוסי שורפין: **נימא קסבר ר' יוחנן דמסני' דרבי**

חנינא בולד הטומאה דרבנן ור"מ מיניה יליף. ודוקא נקט שם רבי יוחנן ומשום דלית עליה איסור דרבנן הוא טעמא דר' מאיר אצל אס בל לשרפ' בחמש וארבע מודה רבי מאיר דאין שורפין ואע"ג דסופה לאיצוד דלא מדברי יהושע קא יליף דטעמיה דרבי יהושע התם מוסף הפסד חולין או דילמא לר' יוחנן נמי ר' מאיר מדברי יהושע יליף וטעמא דרבי מאיר לאו משום איסורא דרבנן הוא דהוא דרין נמי לחמש וארבע והא דקאמר ר' יוחנן שם אורחא דמילתא נקט: **א"ל** אין. ודוקא שם קאמר ולקמיה פריך אמאי קאמר ר' יוסי אינה היא המדה: **נימא מסייע ליה**. דבשבע מודה ר' יוסי: **הפיגול וטור** כו'. רבי יוסי א"ל לעיל וקאמר ליה לר' מאיר דהא הוא דאמרי' ביה הלל נשרפין באחת משום דפיגול וטור אסרי' מדאורייתא אצל דאסורא דרבנן לא שרו לטמויי ידיים שמעינן מינה מהא דבאיסור דאורייתא מודה רבי יוסי ואע"ג דליכא שם טומאה עליה: **שאני הסם כו' מהא** לא מיסמייעא לר' יוחנן ואפי' בשבט אימא לך דפליג ר' יוסי ואע"ג דאסורא הואיל ואין עליה שם טומאה לא מטמינן ליה והא דמודה צפיגול וטור משום דלית

על שפסל מאכילת כלב: **ונשרפת עם הטמא בפסח**. ואפילו היא תרומה טהורה והא דאמר ר' מאיר פת מעלייתא שרי וש"מ דמודה ר' יוסי היכא דלאו צת אכילה היא והוא הדין לפת מעלייתא בשבט שעות: **אי הכי רבי מאיר מדברי חנינא** יליף מאי מודה ר' אליעזר דקאמר ליה ר' יוסי הא קא יליף רבי מאיר מדברי חנינא ומהדר ליה איהו מדברי אליעזר ורבי יהושע: **הכי קאמר ליה**. הא דקא ילפת מדברי חנינא אינה היא מן המדה כדמפרש לקמיה ואפילו לרבי יהושע נמי דשמעינן ליה דמיקל טפי גבי חצית דקאמר יטמאנה צד מודה צריפה בפסח דאין שורפין דהתם משום הפסד חולין הוא וכי איכא למימר דמיקל צריפה בתלויה וטמאה הוא דאיכא למימר דמיקל כדשמען ליה גבי חצית שולד לא ספק טומאה דאמר יגלגה וטמא גרמא והוא הדין צדים אצל בטהורה וטמא ליה למימר דמיקל: **אי הכי** דרבי מאיר מדברי חנינא יליף אמאי אינה היא המדה מדה ומדה היא דהא בשם איכא איסורא דרבנן על הטהורה כי התם דאיכא טומאה דרבנן והא ר' יוסי לא שני ליה צין שם טומאה לשם איסור דהא אמרת דמודה רבי יוסי בשבט הואיל ואיכא איסור דאורייתא ואע"פ דליכא עלה שם טומאה אלמא לא שני ליה וכיון דלא שני ליה שפיר יליף רבי מאיר מדברי חנינא דאמר דאורייתא הלכך אינה היא מן המדה דטמא וטמא הוא. ולר' ירמיה איכא לאקשויו א"כ צין לרבי יוסי מאי דרבנן בטמא טומאה דאורייתא: **א"ר ירמיה הכא צבצר שנטמא**. צבולד הטומאה דקמני כגון שנטמא במשקין שנטמאו בשרץ: **ואזול ר' מאיר לטעמיה**. דאמר משקין אין מטמאין אחרים ואפילו אולכין אלא מדרבנן והוא ליה מדאורייתא טהור מעליא ושרפי ליה כדדי בשר שנטמא צבצא הטומאה דטמא מדאורייתא וגבי תרומה טהורה בשם דאיכא נמי איסור דרבנן עלה לא שאל: **ורבי יוסי לטעמיה**. דמשקין טמאיהו לצבצר ר' מדאורייתא הלכך אינה היא מן המדה. ורבינא דלית ליה [שם] מקל מלך דרבנן לא קאמר ר' ירמיה ומוקי לה לתוספת טומאה דרבנן דמתניתין דאוקימנא צרישא ומאי מדבריהן מדברי ר' אליעזר ורבי יהושע: **ס"ל דרבי ירמיה ומוקי לה לתוספת טומאה דרבנן דמתניתין דאוקימנא צרישא ומאי מדבריהן מדברי ר' אליעזר ורבי יהושע:**

ספק

א] שבת קנד: לקמן כ: ה': ב'לה לו. ב'יק קח. ב'מ לא: ב' לקמן פה. ק: א] לקמן מה: ד] ולעיל ד: ב'לה לימא מן, ו] ומהו י"ל דר"מ מ' חנינא ור"ע יליף שפיר שרץ לטעמיה כיון דעליהו קיימ ועוד ר' העקם מחלופי גרסא,

מוסף רש"י

הפיגול והטור מטמאין את הידים. מדרגן [קס"ח] ונפסלה מלאכול לאדם. ומתקבלה בעיטתה ממאכל אדם [קס"ח]. ומטמא טומאת אובליו. דכל זמן שאף לאיה לאכל לא ספק מרת אכל מינה [שם]. ונשרפת עם הטמאה בפסח. אם תרומה טהורה היא, דכיון דלא חילא לאסר מומר לטמאה צדים, ואפילו לר' יוסי דאמר זו לעולם חו לעולם [שם].

מוסף תוספות

א. ואפי' בקש ולא מצא אובליו מ"מ פסיקא ליה. מוס' הר"ש. ועי' פ"י. ב. דאי אמרת בשלמא וכו' מדברי ר' חנינא, משריה לר' יוסי בשבט שורפין דהא דקאמר ר"י אינה היא המדה משום דס"ל וולד טומאה דאורייתא ולא ילפינן איסור דרבנן מטמאה דאורייתא. אבל איסורא דאורייתא בשבט ילפינן, אבל אי. מוס' שאנן. ג. לעולם אימא לך מדבריהם מדברי ר' יהושע ור"מ. שם. ד. ואיסור דאורייתא הוי כמו פסול. מוס' הר"ש. ה. [ד]ל' חזונו לשום תנא דיליף איסור מטמאה. מוס' הר"ש. ו. דאזיל לאיצוד מדאורייתא. מוס' הר"ש.

רבינו חננאל (המשך)

מיקל אלא בתלויה וטמאה אבל טמאה וטהורה לא. אי הכי כי ר' מאיר מדברי ר' חנניה סגן הכהנים אמר לר' יוחנן, דאמר אב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה מדברנן הוא טמא, אבל מדאורייתא טהור הוא, אמאי אמר ר' יוסי אינה היא המדה, הלא האב טמא [דאורייתא] והולד מדאורייתא טהור ואמר ר' חנניה ר' מאיר מדברי ר' חנניה היא היא המדה שורפין תרומה טמאה עם הטהורה. ופריך לרבינא הכי מתני' בשבט שנטמא בספק משקין הבאין מחמת שרץ כדתנן משקין לאובליו אמר ספק משקין לאובליו טמאין, כלכים טהורין, איתא ביה שתי חביות אחת טמאה ואחת טהורה עשה עישה מאחת מהן והיו ידוע מאיזה מהן עשה וזו ספק משקין לאובליו טמאין, כלכים טהורין. ואזולא ר"מ לטעמיה דשמעינן ליה דאמר